

0002665-69.2022.8.26.0114

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando realizou uma breve campana a distância, fazendo uso de binóculos de onde conseguiu visualizar uma mulher comercializando algo por pelo menos 2 vezes, em situação típica de tráfico de entorpecentes. Aduziu que em seguida um homem se aproximou e efetuou uma transação com esta mulher, se distanciou dela, sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

0002665-69.2022.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0002665-69.2022.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

NILTON CESAR MARIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

Nilton César Mariano foi denunciado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 10 de julho de 2020, porvolta das 15:05 horas, na Avenida Antônio Von Zuben, 1027, Jardim do Lago, nesta cidade e Comarca, NILTON CÉSAR MARIANO trazia consigo, para consumo pessoal, uma porção de Cannabis Sativa L, conhecida popularmente como maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 288) e apresentou Defesa Prévia (fls. 292/294). A denúncia foi recebida (fls. 302/304) e o réu foi devidamente citado (fls. 343). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos indicam que o réu praticou o crime previsto no artigo 28, da Lei de drogas.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 15/17, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 18/19 e 20/21 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 61/64, positivo para cocaína e maconha.

Quando interrogado, na fase inquisitiva, o réu confessou os fatos. Disse ser usuário de maconha há 30 anos. Confirmou ter adquirido uma porção de entorpecente de uma pessoa chamada Carita, e que a droga era para seu consumo. Contou que quando foi abordado pelos policiais civis e entregou a porção de maconha que tinha acabado de comprar. Em Juízo, o acusado não compareceu, sendo declarada sua revelia.

A confissão do réu, na fase inquisitiva, restou confirmada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial civil Bruno Eduardo Zago Skupien, em Juízo, afirmou que estava em patrulhamento de rotina, em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando realizou uma breve campana a distância, fazendo uso de binóculos de onde conseguiu visualizar uma mulher comercializando algo por pelo menos 2 vezes, em situação típica de tráfico de entorpecentes. Aduziu que em seguida um homem se aproximou e efetuou uma transação com esta mulher, se distanciou dela, sendo abordados em seguida. Narrou que em poder de Nilton, foi encontrado 01 porção de maconha. Informou que em poder de Carita, localizou 53 porções de maconha; 34 porções de cocaína; 49 porções de crack, além de R\$ 5,00. Afirmou que ao ser indagado, o usuário confirmou ter adquirido da ré uma porção de maconha. Afirmou que ao ser indagado, Nilton informou que havia acabado de comprar maconha da mulher que tinha conversado momentos antes, e que pagou R\$ 5,00 reais pela porção, sendo confirmado por Carita, que confessou a prática do comércio espúrio, tendo ela informado que praticava o comércio espúrio para ganhar entorpecente para seu consumo. Disse que a acusada indicou, ainda, o local em que o dinheiro proveniente das vendas poderia ser encontrado, e lá havia R\$ 83,00 em cédulas diversas.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Jefferson Zonato de Azevedo, na fase inquisitiva.

Ante esses elementos, configurado o delito previsto no artigo 28, da lei de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo, para consumo pessoal, uma porção de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O policial civil Bruno, em Juízo, afirmou que realizaram breve campana em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Contou que visualizaram uma mulher entregando entorpecente ao réu e recebendo dinheiro em troca. Contou que o acusado foi abordado e em seu poder foi encontrada uma porção de maconha. Contou que indagado, o acusado confirmou ter adquirido o entorpecente daquela mulher e que a droga era destinada ao seu consumo pessoal.

Assim, dúvida não há de que o acusado deve ser responsabilizado pelo delito descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Atendendo às diretrizes do artigo 59, caput, Código Penal, sendo o acusado primário (fls. 330/331), a pena aplicada deve ser a de advertência, prevista no artigo 28, inciso I, da Lei de Drogas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR Nilton César Mariano como incurso nas penas do artigo 28 da Lei 11.343/06 à penalidade de advertência, servindo a presente sentença como termo de advertência.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 26 de outubro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA